

시 정 요 구 / 주 의 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 상각처리 부적정
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 가계재기지원처, 서울동부지역본부
등 5개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계재기지원처 및 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「무담보채권 상각처리요강」에 따라 시효완성, 개인회생 및 파산 면책결정, 사망 등의 사유가 발생한 채무자에 대해서는 이사회 및 운영위원회의 승인을 통해 해당 채무자의 채권을 상각하고 있고

가계지원총괄처는 상각기준일을 지정하고 채권관리부점으로부터 상각대상채권을 취합하는 등 상각업무를 통할하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」 제4조에 따르면 [표 8]의 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 회수가 불가능하거나 회수실익이 없는 채권은 상각한다고 되어 있고

[표 8] 무담보채권 상각 사유

“기재생략”

같은 요강 제6조에 따르면 채권을 상각하고자 하는 경우 채권관리부점은 별지 제1호 서식의 ‘상각신청 구비서류 점검표’에 따라 상각대상채권을 조사·확인하도록 되어 있고, 제7조에 따르면 채권관리부점은 별지 제2호 서식의 ‘채권 대손상각 승인신청서’ 및 명세를 작성하여 상각 예정일 2개월 전까지 상각통할부점에 상각신청을 의뢰하도록 되어 있다.

또한, 같은 요강 제8조 및 제10조에 따르면 상각통할부점은 채권관리부점으로부터 상각신청 받은 채권을 취합하여 이사회 및 운영위원회의 회의에 부쳐 상각 승인을 얻어야 하고, 상각승인을 얻은 채권은 회계연도말에 상각처리하도록 되어 있다.

따라서, 가게재기지원처 및 12개 지역본부 등 채권관리부점은 상각대상채권을 선정하는 때에는 상각대상이 아닌 채권을 선정하지 않도록 상각대상채권의 조사·확인을 철저히 하여야 하고, 상각통할부점인 가게지원총괄처는 규정에서 정한 상각신청 의뢰기한 등을 준수하여 업무를 처리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2018. 12. 31. 가계재기지원처 및 서울동부지역본부 등 12개 지역본부¹⁾에서 면책결정의 사유로 상각한 무담보채권 중 채권인수일보다 면책결정일이 앞서는 채권 215건을 점검한 결과

가계재기지원처 소관 채무자 ○○○○ 채권(□□□□□□□□공단 XXXX-XXX)의 경우 주채무자는 위 채권에 대해 면책결정을 받은 적이 없는데도 20XX. XX. XX. 상각처리하는 등

[별표 3]과 같이 가계재기지원처 및 서울동부지역본부 등 5개 지역본부에서 상각대상채권이 아닌데도 총 16건, 채권액 422,953천 원²⁾을 상각한 사실이 있다.

한편, 상각통할부점인 가계지원총괄처³⁾는 상각예정일인 2018. 12. 31.자로 채권을 상각하기 위해서는 채권관리부점으로 하여금 2개월 전인 같은 해 10. 31.까지 채권관리부점에게 상각을 신청하도록 하여야 하고, 상각대상 여부에 대한 조사·확인 등 선정 기간을 감안할 경우 상각기준일은 최소 같은 해 9. 30.로 정하는 등 규정에 따라 상각대상채권 선정을 위한 적정한 기한을 두고 상각을 추진하여야 하는데도

상각기준일을 2018. 11. 30.로 정하고 채권관리부점에 2018. 12. 18.까지 상각신청을 하도록 통보한 사실이 있다.

1) 가계총괄지원처와 가계신용지원처에서 각각 관리중인 공사가 각각 국민행복기금과 희망모아로부터 인수한 채권에 대해서는 채권인수일보다 면책결정이 앞서는 부적정 사례가 없었음

2) 채권의 원금, 이자, 비용 등의 합계액임

3) '17년까지 공사 무담보채권에 대한 상각통할부점은 가계재기지원처였으나, 공사가 국민행복기금 등 배드뱅크 채권을 인수한 '18년부터는 가계지원총괄처에서 상각업무를 통할하고 있음

[소관부점 의견] 가계재기지원처 및 서울동부지역본부 등 5개 지역 본부는 감사결과를 수용하면서도 2018년도 공사 무담보채권 상각시 상각기준일(2018.11.30.)이 상각예정일(2018.12.31.)에 임박하여 지정되어 단기간에 많은 채무자에 대해 상각대상 여부를 조사·확인을 하는 과정에서 상각대상채권을 잘못 선정하였다면서 추후에는 채권관리 부점의 상각대상채권 선정을 위한 실무 기간을 감안하여 상각기준일을 지정할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 가계재기지원처장 및 서울동부지역본부본부장 등 5개 지역본부 본부장*은 상각대상채권이 아닌데도 2018. 12. 31. 상각처리한 채무자 ○○○ 등 16건에 대한 상각을 취소하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

* 대상 부점 : 서울동부지역본부, 경기지역본부, 대구경북지역본부, 경남지역본부, 강원지역본부

② 가계지원총괄처장은 무담보채권 상각 시 부적정한 채권 상각이 발생되지 않도록 「무담보채권 상각처리요강」 제7조에 따라 상각예정일 2개월 전까지 상각신청이 이루어지도록 절차를 준수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별 표 3] 상각대상채권 선정 부적정 현황

(단위 : 천 원)

연번	부점 및 지역본부	차주번호	인수 연도	차주 번호	채무자	채권액	매입액	채권인수일	면책결정일
----	--------------	------	----------	----------	-----	-----	-----	-------	-------

“기재생략”
